

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제01절 소의 취하와 재소금지>

[기출][2024-2]당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

《【문제2】 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 경우에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우

I. 변론기일의 의의

- 기일이란 법원, 당사자 또는 제3자가 소송절차를 진행하기 위하여 특정한 장소에 모여야 하는 시간적 구분을 의미한다. 변론기일의 지정은 원칙적으로 재판장의 직권사항에 해당하나("민사소송법 제165조 제1항"), 예외적으로 당사자가 기일지정을 신청할 수 있는 권리가 인정되는 경우가 있다. 이는 절차의 정지 상태를 해소하거나, 소송 종료의 효력을 다투는 등 당사자의 절차적 이익을 보호하기 위함이다.

II. 소송절차의 중단·중지의 해소

1. 소송절차 중단 사유의 소멸과 수계신청

- 당사자의 사망, 법인의 합병, 당사자의 자격 상실 등으로 인하여 소송절차가 중단된 경우, 새로운 당사자(상속인, 합병 후의 법인 등)가 소송을 수계하거나 상대방이 수계신청을 할 수 있다. 수계신청이 있으면 법원은 기일을 지정하여 소송절차를 속행해야 하므로, 이는 실질적으로 기일지정신청의 성격을 갖는다.

2. 소송절차 중지의 해소

- 법원의 결정에 의해 소송절차가 중지된 경우, 중지 사유가 소멸되었음에도 법원이 기일을 지정하지 않는다면 당사자는 기일지정신청을 통해 절차의 속행을 요구할 수 있다.

III. 소송종료선언을 위한 기일지정신청

1. 의의

- 소취하, 재판상 화해, 청구의 포기·인낙 등 소송이 종료된 것으로 처리되었으나, 당사자가 그 종료 효력을 다투는 경우에 행하는 신청이다. 소송이 유효하게 종료되었는지 여부를 확정하기 위해 변론을 열어달라는 취지이다.

2. 주요 신청 사유

(1) 소취하의 무효·취소 주장

- 원고가 소를 취하하였으나 그것이 제3자의 형사상 처벌받을 행위로 강요된 것이거나, 착오에 의한 것이라는 이유로 취하의 효력을 다투고자 할 때 당사자는 기일지정신청을 한다.

(2) 화해·포기·인낙의 무효 주장

- 재판상 화해나 청구의 포기·인낙이 조서에 기재됨으로써 확정판결과 동일한 효력이 발생하였으나, 그 절차에 중대한 흠이 있거나 무효 사유가 있다고 주장하는 경우 당사자는 기일지정신청을 통해 법원의 판단을 구할 수 있다.

(3) 소취하 간주에 대한 이의

- 당사자 쌍방이 2회 불출석하고 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않아 소가 취하된 것으로 간주되는 경우("민사소송법 제268조"), 당사자가 불출석에 정당한 사유가 있었음을 주장하며 기일지정을 신청할 수 있다.

IV. 무변론판결 취소와 기일지정

1. 무변론판결 예정 통지 후 답변서 제출

- 피고가 기한 내에 답변서를 제출하지 않아 법원이 무변론판결을 선고하려 할 때, 판결 선고 전까지 피고가 답변서를 제출하며 변론을 요구하는 경우 법원은 변론기일을 지정해야 한다.

2. 판결선고기일 지정의 변경 신청

- 재판장이 직권으로 지정한 판결선고기일 이전에 당사자가 새로운 증거를 발견하거나 보충할 변론이 있어 변론재개신청과 함께 기일지정을 신청하는 경우, 법원은 필요하다고 판단하면 변론기일을 다시 지정할 수 있다.

V. 기일지정신청에 대한 법원의 처리

1. 심리 및 결정

- 기일지정신청이 있으면 법원은 소송절차가 유효하게 중단·종료되었는지를 심리한다. 만약 소송이 이미 유효하게 종료된 것으로 판단되면 소송종료선언 판결을 내리고, 소송이 종료되지 않았다고 판단되면 변론기일을 지정하여 본안 심리를 계속한다.

2. 신청의 각하

- 기일지정신청이 명백히 부적법하거나 이유 없는 경우에는 결정으로 신청을 각하할 수 있다. 그러나 소송 종료 효력을 다투는 기일지정신청의 경우 원칙적으로 판결로써 응답하는 것이 "판례"의 태도이다.

VI. 결론

- 변론기일지정신청권은 법원의 직권에 의한 기일 운영 원칙에 대한 중요한 예외로서, 당사자의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 수단이다. 특히 소송종료의 효력을 다투는 국면에서 기일지정신청은 소송계속을 부활시키고 법원의 공적 판단을 유도하는 필수적인 절차적 장치로 기능한다. 법원은 당사자의 신청 취지를 신중히 검토하여 부당하게 재판 절차가 지연되거나 조기에 종결되어 당사자의 권익이 침해되지 않도록 운영해야 한다.